P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto
Tempat lahir	:	Malang
Umur/tanggal lahir	:	36/20 September 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sesuai KTP Jl. Kamboja Kel. Oro-oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau Domisili Dsn. Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Metesih Kec. Jiwan Kab. Madiun
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik :

- Sejak tanggal 07 Januari 2022 s/d 26 Januari 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d 07 Maret 2022;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 02 Maret 2022 s/d 21 Maret 2022;

Majelis Hakim :

- Sejak tanggal 14 Maret 2022 s/d tanggal 12 April 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 13 April 2022 s/d 11 Juni 2022;

--------Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R. Ery Suharyo, S.H. dan Adip Rijannanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Januari 2022;

---------Pengadilan Negeri tersebut;

---------Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

---------Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 14 Maret 2022, Nomor : 28/M.5.14.3/Biasa/Enz.2/03/2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------Setelah membaca surat-surat lain beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

---------Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

---------Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (Requisitoir), dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memiliki , menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   -1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GCE948834; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SMT757884 dirampas untuk Negara;
   -1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol. AE3485 CJ warna merah kombinasi putih, berserta STNK An. YONI HARIANTO, alamat Jl. MJ. Sungkono No. 3B RT 13, RW 11 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun, NOKA : MH1JM2121JK256099, NOSIN : JM21E2233303 kembali Pada Koperasi melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Kesatu:

-------Bahwa Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.20 WIB, atau sekira di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan Rt.02/Rw.05, Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadili perkara ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,* perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto Prayitno *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* sedang berada di sebuah warung Ujung, kemudian Terdakwa Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto diberitahu olehsaksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto untuk bersama sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dijawab *"iyo tapi enek e satus"(iya tapi saya cuma ada uang seratus ribu rupiah)* dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *"iya"* kemudian saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*mengajak Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto mengambil Narkotika jenis sabu di sebelah IKIP PGRI selanjutnya Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type beat warna merah kombinasi putih N0-P0l AE-3485-CJ milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto yang dikemudikan oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto sedangkan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*duduk di boncengan belakang menuju ke sekitar Kampus IKIP PGRI Jln Setia budi Kota Madiun, dalam perjalanan tersebut saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*memberitahukanpada Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto letak Narkotika jenis sabu berada di Bunderan dari beton terletak di gang sebelah Kampus IKIP PGRI dan setelah sampai ditempat tersebut sepeda motornya oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto diberhentikan sedang saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*turun dari Boncengan tersebut untuk mengambil 1 (satu) gulungan tali plastik berisi 1 (satu) plastik Klip yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian naik lagi ke boncengan sepeda motor selanjutnya oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto oleh saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto*(Terdakwa dalam berkas terpisah)*untuk mengarahkan sepeda motornya menuju kedepan Klenteng Jalan Cokroaminoto Kota Madiun dengan maksut menjemput temanya bernama Hendra (belum tertangkap), selanjutnya saksi EDI RIYANTO dan saksi IKHWAN MARDIANSYAH, SH. (keduanya adalah anggota Polisi Sat Reskoba Polres Madiun Kota) bersama anggota Sat Reskoba Polres Madiun Kota lainnya yang telah memperoleh Informasi dari masyarakat melakukan pembututan terhadap Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* berhenti di jalan Cokroaminoto tepatnya di Depan PMM langsung melakukan penangkaan terhadap Terdakwa Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto , sedangkan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* lari sambil membawa 1 (satu) gulungan tali plastik berisi 1(satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan sewaktu melarikan diri kearah utara tersebut 1 (satu) gulungan tali plastik berisi 1 (satu) plastik Klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga enam) gram terjatuh dijalan dan akirnya saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*ditangkap oleh Polisi beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*(Terdakwa dalam berkas terpisah)*beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dibawa ke Kantor Polisi Polres Madiun Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, SSi, Apt,Msi Ajun Komisaris besar polisi Nrp.74090815, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Komisaris polisi Nrp. 81051450, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si Inspektur Polisi Satu Nrp. 9202045N0, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor=00168/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Positip Narkotika dan Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia N0.35 tahun2009 Tentang Narkotika;

-------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua:

-------Bahwa Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.20 WIB, atau sekira di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Jalan Cokroaminoto tepatnya di Depan PMM, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,* perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* sedang berada di sebuah warung, kemudian Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto diberitahu olehsaksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*untuk bersama sama mengkonsumsi narkotka jenis sabu, oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dijawab *“iyo tapi enek e satus”(iya tapi*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya cuma ada uang seratus ribu rupiah) dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*menjawab*"iya"* kemudian saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*memesan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.20 WIB saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*mengajak Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto mengambil Narkotika jenis sabu di sebelah IKIP PGRI selanjutnya Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda type beat warna merah kombinasi putih N0-P0l AE-3485-CJ milik Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto yang dikemudikan oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto sedangkan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*duduk di boncengan belakang menuju ke sekitar Kampus IKIP PGRI Jln Setia budi Kota Madiun, dalam perjalanan tersebut saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*memberitahukanpada Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto letak Narkotika jenis sabu berada di Bunderan dari beton terletak di gang sebelah Kampus IKIP PGRI dan setelah sampai ditempat tersebut sepeda motornya oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto diberhentikan sedang saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*turun dari Boncengan tersebut untuk mengambil 1 (satu) gulungan tali plastik berisi 1 (satu) plastik Klip yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* mendapatkan narkotia jenis sabu tersebut kemudian naik lagi ke boncengan sepeda motor selanjutnya oleh Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto oleh saksi saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* untuk mengarahkan sepeda motornya menuju kedepan Klenteng Jalan Cokroaminoto Kota Madiun dengan maksut menjemput temanya bernama Hendra (belum tertangkap), selanjutnya saksi EDI RIYANTO dan saksi IKHWAN MARDIANSYAH, SH. (keduanya adalah anggota Polisi Sat Reskoba Polres Madiun Kota) bersama anggota Sat Reskoba Polres Madiun Kota lainnya yang telah memperoleh Informasi dari masyarakat melakukan pembututan terhadap Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*berhenti di jalan Cokroaminoto tepatnya di Depan PMM langsung melakukan penangkaan terhadap Terdakwa Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto , sedangkan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)* lari sambil membawa 1 (satu) gulungan tali plastik berisi 1(satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan sewaktu melarikan diri kearah utara tersebut 1 (satu) gulungan tali plastik berisi 1 (satu) plastik Klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga enam) gram terjatuh dijalan dan akirnya saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*ditangkap oleh Polisi beserta barang buktinya, selanjutnya Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Jimot Bin Slamet Suyanto *(Terdakwa dalam berkas terpisah)*beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dibawa ke Kantor Polisi Polres Madiun Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, SSi, Apt,Msi Ajun Komisaris besar polisi Nrp.74090815, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Komisaris polisi Nrp. 81051450, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si Inspektur Polisi Satu Nrp. 9202045N0, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor=00168/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Positip Narkotika dan Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia N0.35 tahun2009 Tentang Narkotika;

------Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Ichwan Mardianto,SH.:**
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dilakukan oleh Satu Team Satuan res Narkoba Polres Madiun Kota;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto pada hari Kamis tanggal 6 Januarai 2022 sekira pukul 00.20 Wib ditepi jalan Cokroaminoto, Kota Madiun;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menerima informasi dari Masyarakat di Jalan Setiabudi, Kel Klegen, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan pengamatan dan benar saksi melihat 2 (dua) orang laki laki berboncengan sepeda motor Honda Beat warna Merah kombinasi putih No-Pol AE-3485-CJ melewati jalan tersebut dan tiba tiba berhenti disamping Pot Bunga yang terletak diujung selatan Gang Kecil IKIP PGRI Madiun terlihat Terdakwa membonceng Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto mengambil sesuatu yaitu Narkotika jenis sabu di dalam Pot bunga tersebut dan selanjutnya naik lagi kesepeda motornya diarahkan oleh Terdakwa kearah barat selanjutnya dibuntuti oleh oleh saksi dan saksi Indra Subchan, SH dan akirnya Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto menghentikan sepeda motornya di jalan Cokroaminoto tepatnya di depan PMM, sehingga saksi beserta saksi Indra Subhekan,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto , namun dalam penangkapan tersebut saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto sempat melarikan diri kearah utara dan dapat ditangkap dijalan Batanghari, Kel Pandean , Kec Taman, Kota Madiun, dan Terdakwa Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto menjatuhkan 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya dan setelah saksi Nila Indawati Ketua RT datang, Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi setelah menangkap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dilakukan pemeriksaan di Lokasi selanjutnya Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto mengakui menguasai Narkotika jenis sabu selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan Penggeledahan kemudian Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu tersebut diambil dari jalan Setia Budi dan Terdakwa serta saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto mengakui kalau itu Narkotika jenis sabu,
- Bahwa benda –benda yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suyanto adalah 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya , 1 (satu) unit ponsel Merk OPPO tipe A54 terpasang Simcard XL dengan nomer panggil 087776251922 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah kombinasi Putih No-Pol AE-3485-CJ beserta STNK;

- Bahwa 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya ditemukan di jalan dibawah Terdakwa Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto ditangkap, 1 (satu) unit ponsel Merk OPPO tipe A54 terpasang Simcard XL dengan nomer panggil 087776251922 semua dikuasai oleh Terdakwa Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Beat warna merah kombinasi putih yang dinaiki sewaktu Terdakwa ditangkap adalah dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa situasi Lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto serta penemuan Narkotika merupakan jalan umum, situasi terang oleh lampu penerangan jalan, situasi sepi lalu-lalang dijalan karena tengah malam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto menguasai Narkotika Jenis Sabu sejak mengambilnya di jalan Setia budi,Kelurahan Klegen , Kec Kartoharjo, Kota Madiun kemudian membawanya dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa setelah itu berhasil ditangkap di tepi Jalan Batanghari , Kel Pandean , Kec Taman, Kota Madiun;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan jalan membeli selanjutnya dikuatkan dengan adanya bukti komunikasi antara saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dengan penjualnya berupa komunikasi pesan bergambar tempat saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto Narkotika jenis sabu di Setia budi Klegen Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sewaktu ditangkap di jalan Cokroaminoto di Depan PPM Kota Madiun, saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto sempat melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya terjatuh dalam jarak 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) meter Terdakwa ditangkap sedangkan saksi 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya ditangkap oleh Petugas langsung di jalan Cokroaminoto tepatnya di Depan PPM kota Madiun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan dibawa ke Polres Kota Madiun langsung di Tes Urine hasilnya Positip;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain saksi dan petugas yang lain ada saksi dari orang umum yaitu saksi Nila Indayati selaku Ketua Rt di jalan Cokroaminoto dan juga ada saksi orang lain bernama Wiyono;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang dimiliki dikuasai sewaktu Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto ditangkap oleh Petugas dari polres Madiun Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi Indra Subchan,SH,:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dilakukan oleh Satu Team Satuan res Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto pada hari Kamis tanggal 6 Januarai 2022 sekira pukul 00.20 Wib ditepi jalan Cokroaminoto, Kota Madiun;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menerima informasi dari Masyarakat di Jalan Setiabudi, Kel Klegen, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan pengamatan dan benar saksi melihat 2 (dua) orang laki laki berboncengan sepeda motor Honda Beat warna Merah kombinasi putih No-Pol AE-3485-CJ melewati jalan tersebut dan tiba tiba berhenti disamping Pot Bunga yang terletak diujung selatan Gang Kecil IKIP PGRI Madiun terlihat Terdakwa membonceng Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto mengambil sesuatu yaitu Narkotika jenis sabu di dalam Pot bunga tersebut dan selanjutnya naik lagi kesepeda motornya diarahkan oleh Terdakwa kearah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barat selanjutnya dibuntuti oleh oleh saksi dan saksi Indra Subchan, SH dan akirnya Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto menghentikan sepeda motornya di jalan Cokroaminoto tepatnya di depan PMM, sehingga saksi beserta saksi Ikhwan Mardianto,SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto , namun dalam penangkapan tersebut saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto sempat melarikan diri kearah utara dan dapat ditangkap dijalan Batanghari, Kel Pandean , Kec Taman, Kota Madiun, dan Terdakwa Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto menjatuhkan 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya dan setelah saksi Nila Indawati Ketua RT datang, Terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi setelah menangkap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dilakukan pemeriksaan di Lokasi selanjutnya Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto mengakui menguasai Narkotika jenis sabu selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan Penggeledahan kemudian Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu tersebut diambil dari jalan Setia Budi dan Terdakwa serta saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto mengakui kalau itu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benda–benda yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto adalah 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya , 1 (satu) unit ponsel Merk OPPO tipe A54 terpasang Simcard XL dengan nomer panggil 087776251922 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna merah kombinasi Putih No-Pol AE-3485-CJ beserta STNK;
- Bahwa 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya ditemukan di jalan dibawah Terdakwa Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto ditangkap, 1 (satu) unit ponsel Merk OPPO tipe A54 terpasang Simcard XL dengan nomer panggil 087776251922 semua dikuasai oleh Terdakwa Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type Beat warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merah kombinasi putih yang dinaiki sewaktu Terdakwa ditangkap adalah dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa situasi Lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto serta penemuan Narkotika merupakan jalan umum, situasi terang oleh lampu penerangan jalan, situasi sepi lalu-lalang dijalan karena tengah malam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto menguasai Narkotika Jenis Sabu sejak mengambilnya di jalan Setia budi,Kelurahan Klegen , Kec Kartoharjo, Kota Madiun kemudian membawanya dengan mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa setelah itu berhasil ditangkap di tepi Jalan Batanghari , Kel Pandean , Kec Taman, Kota Madiun;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan jalan membeli selanjutnya dikuatkan dengan adanya bukti komunikasi antara saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dengan penjualnya berupa komunikasi pesan bergambar tempat saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto Narkotika jenis sabu di Setia budi Klegen Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa sewaktu ditangkap di jalan Cokroaminoto di Depan PPM Kota Madiun, saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto sempat melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya terjatuh dalam jarak 1 (satu) meter Terdakwa ditangkap sedangkan saksi 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,36 (Nol koma enam) gram beserta plastiknya ditangkap oleh Petugas langsung di jalan Cokroaminoto tepatnya di Depan PPM kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dan dibawa ke Polres Kota Madiun langsung di Tes Urine hasilnya Positip;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa selain saksi dan petugas yang lain ada saksi dari orang umum yaitu saksi Nila Indayati selaku Ketua Rt di jalan Cokroaminoto dan juga ada saksi orang lain bernama Wiyono;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang dimiliki dikuasai sewaktu Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto ditangkap oleh Petugas dari polres Madiun Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nila Indarwati:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 0020,Wib saat berada didalam rumah sedang tidur pintunya di gedor – gedor didatangi oleh Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota menyampaikan bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto, adapun maksud anggota Polri Satnarkoba Polres Madiun Kota ingin melakukan Penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dan sesampainya ditempat kejadian ada saksi lain yaitu saksi Wiyono Wirawan, selanjutnya Petugas Polri disaksikan 2 orang saksi Umum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto diketemukan 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu diakui milik saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto selanjutnya oleh Petugas dilakukan Penyitaan;
- Bahwa sewaktu benda-benda yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto adalah 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu beserta plastiknya, 1 (satu) unit ponsel Merk OPPO tipe A54 terpasang Simcard XL dengan nomer panggil 087776251922 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT warna merah kombinasi putih No-P0l AE43485-CJ beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau benda berupa 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu beserta plastiknya, 1 (satu) unit ponsel Merk OPPO tipe A54 terpasang Simcard XL dengan nomer panggil 087776251922 diakui sebagai saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT warna merah kombinasi putih No-P0l AE-3485-CJ beserta STNK adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa tidak memilki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sewaktu Petugas dari Polres Sat Narkoba melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rangga tersebut juga ada saksi lain yaitu saksi Wiyono Wirawan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Marsoyo Saputro Alias Kepek Bin Suyanto:

- Bahwa saksi menerangkan dengan Terdakwa kenal namun bukan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto yang terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak kepolisian;
- Bahwa petugas Polri yang melakukan penggeledahan rumahnya saksi adalah dari Satuan Narkoba Polres Madiun Kota, karena sebelum melakukan Penggeledahan Petugas Polri Menunjukan Surat Perintah tugas Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wib dirumah Sdr Arief Priyo Sasmito didalam kamar di Dusun Krajan, Rt.02/Rw.05, desa Bukur , Kec Jiwan, Kab Madiun sedang bermain HP serta Chating dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto terkait minta upah dalam membantu mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 21.28 Wib saksi di Chat lewat whats up pada ponsel oleh saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dengan inisial Cimot nomor panggil 06287776251922 untuk menanyakan Narkotika jenis sabu dengan paket ”S”, selanjutnya saksi membalasnya untuk menanyakan terlebih dahulu kepada temanya yang bernama Septa alias Kriwil yang saat itu berada di Lapas Madiun karena masalah Narkoba , selang waktu kurang lebih 5 Menit saksi membalas Chat dari dari saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto bahwa barang yang dipesan berupa Narkotika jenis sabu (Paket S) readi atau sudah ada, selanjutnya saksi minta pada saksiPurna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto untuk mentranfer ke ATM BCA dengan nomer rekening 1772221368 An Saksi Marsoyo Saputro sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan oleh saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto disanggupi sekitar 30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga puluh) menit Terdakwa untuk mentranfer ke Rekening atas nama saksi Marsoyo Saputro, selanjutnya saksi langsung mentranfer ke rekening Septa melalui M Banking BCA yang berada di Hand phone milik saksi dengan nominal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA An. Ainur Rozi Kuswanto dengan Norek 1772289221 dan tidak lama kemudian Septa mengirim alamat ranjauan tersebut yang dialamatkan di jalan Setyabudi dari IKIP PGRI ke timur kurang lebih 25 M ada gang kecil ke utara ada POT bulat tengah gang tersebut dibawah utara pohon Kamboja bungkus rafia abu abu' setelah mendapatkan alamat ranjauaan tersebut saksi langsung meneruskan alamat tersebut kepada saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto, setelah itu saksi Chatingan dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto meminta upah berupa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelum saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto datang untuk memberikan upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada saksi, Petugas dari Satres Narkoba Polres Madiun Kota datang bersama saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto melakukan Penangkapan terhadap saksi beserta barang buktinya;
- Bahwa saksi menjadi perantara saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto dalam memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib memesan narkotika sebanyak 'S" seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kedua pada hari rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib memesan Narkotika jenis sabu sebanyak "S" dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Septa sejak tahun 2009 pada saat menonton konser di Alon alon Madiun;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan kepada saksi dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Purna Yoga Agriyanto Als Jimot Bin Slamet Suyanto:**

- Bahwa saksi dengan Terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu di Warung ujung beralamat di Dusun Krajan Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun saksi ketemu Terdakwa pukul 22.00 Wib, saksi mendatangi Terdakwa mengajaknya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Kalimat "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AYO NYABU" atas ajakan saksi tersebut, Terdakwa menjawab " IYO TAPI ENEK E SATUS" (Ya saya setuju tapi saya hanya mempunyai uang untuk iuran sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) " kemudian saksi menjawab " IYA" setelah itu Terdakwa dan saksi melanjutkan minum minuman keras;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar jam 23.20 Wib saksi mengajak Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesanya dengan kalima" AYO JUPUK NENG SEBELAHE IKIP" (ayo ngambil Narkotika jenis sabu yang dipesan disebelah IKIP PGRI) atas ajakan saksi tersebut kemudian Terdakwa bersedia dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Merk Honda type Beat warna merah kombinasi Putih No-Pol AE3485-CJ kemudikan saksi duduk di Jok Penumpang sepeda motor Terdakwa arahkan kesekitar Kampus IKIP PGRI Jlan setiabudi kota Madiun dalam perjalanan, saksi mengatakan kalau letak Narkotika jenis sabu berada di Buderan /dari Beton terletak di gang sebelah Kampus Ikip PGRI sehingga Terdakwa dapat mudah menemukan dan akirnya sepeda motor Terdakwa hentikan di dekat bunderan selanjutnya saksi turun dari sepeda motor mengambil Narkotika jenis sabu tersebut setelah berhasil saksi naik lagi ke boncengan sepeda motor Terdakwa dan mengatakan " UWIS" artinya Narkotika jenis sabu telah diambilnya" setelah itu saksi menyuruh Terdakwa untuk menuju kedepan Klenteng Jalan Cokroaminoto Kota Madiun dengan maksud tujuan ditempat itu tersebut menjemput temanya namun saat Terdakwa berhenti di tempat dimaksud ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januarai 2022 sekira pukul 00.20 pada saat Terdakwa berhenti didepan Klenteng di Jalan Cokroaminoto Kota Madiun tiba tiba datang 4 (empat) orang laki-laki (anggota Polisi) atas kedatangan orang tersebut Terdakwa langsung ditangkap, sedangkan saksi melarikan diri ke arah utara masuk jalan Batanghari Kota Madiun dan selanjutnya dikejar oleh anggota Polisi, setelah Terdakwa diamankan di jalan Cokroaminoto Kota Madiun dengan disaksikan oleh Warga sekitar selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa bersama 2 orang warga dan anggota Polisi menuju Lokasi penangkapan saksi di jalan Batanghari Kota Madiun ditempat tersebut dilakukan Pengambilan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dikuasai oleh saksi;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan benda-benda sebagai berikut: (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Beat warna Merah kombinasi Putih No-Pol AE-3485—CJ yang Terdakwa pergunakan berboncengan dengan saksi mengambil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ikat tali rafia yang didalamnya terdapat 1 (satu) Kantong plastik Klip berisi Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu beserta plastiknya setelah ditimbang seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang diambil Terdakwa bersama saksi di jalan Setia budi Kota Madiun tepatnya di Bunderan dari Beton terletak di Gang sebelah Kampus IKIP PGRI;

- Bahwa yang punya ide untuk membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau membeli 1 Pocket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- dengan kesepakatan Terdakwa iuran uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan temanya saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi tidak iuran dan hanya mencarikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 saat itu Terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- di konsumsi berdua dengan saksi di Ds Bukur, Kab Madiun;
- Bahwa sesampainya di Polres Kota Madiun dilakukan Pengambilan Urine Oleh Dokes Polres Madiun Kota dengan hasil Positip/pada Urine mengandung Zat Metamfetamine;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan kepada saksi dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GCE948834;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SMT757884;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol. AE3485 CJ warna merah kombinasi putih, berserta STNK An. YONI HARIANTO, alamat Jl. MJ. Sungkono No. 3B RT 13, RW 11 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun, NOKA : MH1JM2121JK256099, NOSIN : JM21E2233303

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.20 WIB karena bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengambil kemudian menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan saat ini karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga ditangkap oleh anggota polri dari satuan narkoba polres madiun kota;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah petugas polri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, sebelum melakukan tindakan hukum menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi berhenti dari semula mengemudikan sepeda motor merk Honda type beat warna merah kombinasi putih No. Pol AE-34-85-CJ dengan penumpang Saksi PURNA YOGA AGIYANTO alias YOGA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul : 20.00 WIB Terdakwa tiba di sebuah warung ujang beralamat di dsn Krajan meteseh Kec. Jiwan Kab. Madiun, ditempat tersebut ramai orang diantaranya teman Terdakwa bernama saksi PURNA YOGA AGIYANTO alias YOGA, sekira pukul 22.00 WIB saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mendatangi Terdakwa kemudian terjadi obrolan yang mana Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan kalimat " AYO NYABU" atas ajakan tersebut Terdakwa menjawab " IYO TAPI ENEK E SATUS" (iya Terdakwa setuju tapi Terdakwa hanya mempunyai uang untuk iuran sebesar Rp. 100.000,_ (seratrus ribu rupiah) kemudian Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga menjawab " IYA", setelah itu kami melanjutkan minum-minuman keras pada hari yang sama sekira pukul 23.20 WIB Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga kembali mengajak Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dengan kalimat " AYO NJIPUK NENG SEBELAH IKIP" (ayo mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan di sebelah ikip PGRI) atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersedia dengan mengunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda type beat warna merah kombinasi putih No. Pol AE-3485-CJ Terdakwa kemudikan selanjutnya Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga duduk di jok penumpang selanjutnya sepeda motor Terdakwa arahkan ke sekitar kampus IKIP PGRI JL. Setia Budi Kota Madiun dalam perjalanan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengatakan kalau target/letak narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di bunderan/dari beton terletak di gang sebelah kampus ikip PGRI sehingga Terdakwa dapat mudak menemukan dan akhirnya sepeda motor saya hendtikan di dekat bunderan selanjutnya Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga turun dari sepeda motor mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya ia kembali naik ke jok penumpang sepeda motor yang Terdakwa kemudikan setelah itu ia mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat " UWIS" artinya narkotika jenis sabu telah diambil, setelah itu Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga menyuruh Terdakwa untuk menuju ke depan klenteng Jl. Cokroaminoto Kota Madiun dengan maksud tujuan di tempat tersebut menjemput temannya namun saat Terdakwa berhenti di tenpat dimaksud ditangkap oleh anggota polri;

- Bahwa pada saat berhenti didepan klenteng Jl. Cokroaminoto Kota Madiun tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki (anggota polri) atas kedatangan orang tersebut teman Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari ke arah utara masuk ke Jl. Batanghari Kota Madiun selanjutnya dikejar oleh anggota polri, setelah Terdakwa diamankan di Jl Cokroaminoto Kota Madiun selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi warga sekitar Terdakwa dlakukan penggeledahan, setelah selesai anggota polri bersama dengan saksi Nila Indawati warga dan Terdakwa menuju ke lokasi penangkapan terhadap Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga di Jl. Batanghari Kota Madiun selanjutnya di tempat tersebut di lakukan pengambilan narkotika jenis sabu yang sebelumnya di kuasai oleh Saksi PURNA YOGA AGIYANTO alias YOGA;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan benda – benda sbb : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type beat warna merah kombinasi putih No. Pol AE-3485-CJ yang saya pergunakan berboncengan dengan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengambil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) gulungan tali plastic 1 (satu) plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan plastiknya memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan narkotika jenis sabu tersebut adalah yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga di Jl. Setia Budi Kota Madiun tepatnya dibunderan/dari beton terletak di gang sebelah kampus ikip PGRI;
- Bahwa yang pertama kali mepunyai ide untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan dikonsumsi tersebut adalah Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diatas diperoleh dengan jalan membeli sedangkan yang berperan sebagai pembeli adalah Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengatakan kepada Terdakwa kalau membeli 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengajak Terdakwa ia menyampaikan bahwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- dengan kesepakatan Terdakwa iuran sebesar Rp. 100.000,- sedangkan temannya Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga yang tidak Terdakwa ketahui namanya iuran uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga tidak iuran karena ia yang mencarikan/membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga membeli narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut diatas kemudian uang tersebut saat masih saya kuasai;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran setelah selesai mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan saat akan mengkomsumsinya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali, yang sebelumnya Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 2 januari 2022 saat itu saya iuran sebesar Rp. 200.000, dan dikonsumsi berdua di Ds. Bukur Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa sesampainya dipolres madiun kota narkotika Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh sie dokes polres madiun kota dengan hasil negative/ pada urine mengandung zat metafetamine;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan kepada Terdakwa dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang terkait dengan perkara ini;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa punya ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polri dari satuan narkoba polres pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 00.20 WIB madiun kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengambil kemudian menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam posisi berhenti dari semula mengemudikan sepeda motor merk Honda type beat warna merah kombinasi putih No. Pol AE-34-85-CJ dengan penumpang Saksi PURNA YOGA AGIYANTO alias YOGA;
- Bahwa asal muasal kejadiannya bermula ketika pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul : 20.00 WIB Terdakwa tiba di sebuah warung ujang beralamat di dsn Krajan meteseh Kec. Jiwan Kab. Madiun, ditempat tersebut ramai orang diantaranya teman Terdakwa bernama saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga, sekira pukul 22.00 WIB saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mendatangi Terdakwa kemudian terjadi obrolan yang mana Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan kalimat " AYO NYABU" atas ajakan tersebut Terdakwa menjawab " IYO TAPI ENEK E SATUS" (iya Terdakwa setuju tapi Terdakwa hanya mempunyai uang untuk iuran sebesar Rp. 100.000,_ (seratrus ribu rupiah) kemudian Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga menjawab " IYA", setelah itu kami melanjutkan minum-minuman keras pada hari yang sama sekira pukul 23.20 WIB Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga kembali mengajak Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dengan kalimat " AYO NJIPUK NENG SEBELAH IKIP" (ayo mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan di sebelah ikip PGRI) atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa bersedia dengan mengunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda type beat warna merah kombinasi putih No. Pol AE-3485-CJ Terdakwa kemudikan selanjutnya Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga duduk di jok penumpang selanjutnya sepeda motor Terdakwa arahkan ke sekitar kampus IKIP PGRI JL. Setia Budi Kota Madiun dalam perjalanan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengatakan kalau target/letak narkotika jenis sabu berada di bunderan/dari beton terletak di gang sebelah kampus ikip PGRI sehingga Terdakwa dapat mudak menemukan dan akhirnya sepeda motor saya hendtikan di dekat bunderan selanjutnya Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga turun dari sepeda motor mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya ia kembali naik ke jok penumpang sepeda motor yang Terdakwa kemudikan setelah itu ia mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat " UWIS" artinya narkotika jenis sabu telah diambil, setelah itu Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga menyuruh Terdakwa untuk menuju ke depan klenteng Jl. Cokroaminoto Kota Madiun dengan maksud tujuan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tersebut menjemput temannya namun saat Terdakwa berhenti di tenpat dimaksud ditangkap oleh anggota polri;

- Bahwa pada saat berhenti didepan klenteng Jl. Cokroaminoto Kota Madiun tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki (anggota polri) atas kedatangan orang tersebut teman Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari ke arah utara masuk ke Jl. Batanghari Kota Madiun selanjutnya dikejar oleh anggota polri, setelah Terdakwa diamankan di Jl Cokroaminoto Kota Madiun selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi warga sekitar Terdakwa dlakukan penggeledahan, setelah selesai anggota polri bersama dengan saksi Nila Indawati warga dan Terdakwa menuju ke lokasi penangkapan terhadap Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga di Jl. Batanghari Kota Madiun selanjutnya di tempat tersebut di lakukan pengambilan narkotika jenis sabu yang sebelumnya di kuasai oleh Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan benda – benda sbb : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type beat warna merah kombinasi putih No. Pol AE-3485-CJ yang saya pergunakan berboncengan dengan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengambil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) gulungan tali plastic 1 (satu) plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan plastiknya memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan narkotika jenis sabu tersebut adalah yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga di Jl. Setia Budi Kota Madiun tepatnya dibunderan/dari beton terletak di gang sebelah kampus ikip PGRI;
- Bahwa yang pertama kali mepunyai ide untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan dikinsumsi tersebut adalah Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diatas diperoleh dengan jalan membeli sedangkan yang berperan sebagai pembeli adalah Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga, dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Narkotika tersebut dibeli dengan cara Terdakwa iuran sebesar Rp. 100.000,- sedangkan temannya Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga yang tidak Terdakwa ketahui namanya iuran uang sebesar Rp. 300.000,- sedangkan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga tidak iuran karena ia yang mencarikan/membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga membeli narkotika jenis sabu tersebut.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut diatas kemudian uang tersebut saat masih saya kuasai;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali, yang sebelumnya Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 2 januari 2022 saat itu Terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000, dan dikonsumsi berdua di Ds. Bukur Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa sesampainya dipolres madiun kota narkotika Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh sie dokes Polres Madiun Kota dengan hasil negative/ pada urine mengandung zat metafetamine;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan kepada Terdakwa dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa punya ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekati pada pembuktian unsur-unsur perkara ini;

Menimbang, batasan untuk menentukan dakwaan yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa antara Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ataukah Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP haruslah dilihat dari jumlah narkotika yang ditemukan serta tujuan dari kepemilikan atas barang narkotika tersebut apakah ditemukan dalam jumlah yang signifikan atau dimiliki untuk persediaan penggunaan atau untuk dibagikan ataukah untuk diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan hasil laporan masyarakat bahwa ditempat tertangkapnya Terdakwa sering dijadikan tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi narkotika, selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga ditemukan barang bukti narkotika dalam jumlah 0,36 gram yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga serta barang bukti uang yang akan dipergunakan untuk membeli narkotika, selain itu dalam perkara ini tidak terungkap adanya penguasaan narkotika dari Terdakwa untuk kegiatan transaksi ataupun peredaran narkotika kepada orang lain baik untuk diperjualbelikan ataupun dibagikan kepada orang lain, pemilikan narkotika tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dari Terdakwa bersama-sama dengan saudara Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga (Terdakwa dalam perkara lain), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua Penuntut Umum;

------- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtpersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2022, No. Reg.Perkara PDM-08/MDN/Enz.2/03/2022 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 14 Maret 2022, Nomor: 28/M.5.14.3/Biasa/Enz.2/03/2022, sudah bersesuaian bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa yang bernama Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto , yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiada kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan maksud apabila salah satu dari delik terpenuhi maka sudah dapatlah Terdakwa dikatakan memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat terungkap bahwa:

- Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga (Terdakwa dalam berkas lain) oleh Satuan Satresnarkoba Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 00.20 Wib di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, setelah selesai mengambil Narkotika jenis sabu di jalan Setia budi Kelurahan Klegen kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun kemudian dibawa ke jalan Cokroaminoto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

, Kel Kejuron, kec Taman, Kota Madiun akan menemui seseorang yang bernama Hendra (Dpo) datanglah 4 (empat) orang polisi dan menangkap Terdakwa dan saksi Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto ;

- Bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sedangkan Hendra (DPO) uangnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) total uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mebeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga mengambil paket narkotika sesuai alamat yang diberikan oleh Marsoyo dengan mengendarai sepeda motor, dadn ketika berhenti didepan klenteng Jl. Cokroaminoto Kota Madiun untuk mengambil Narkotika, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki (anggota polri) atas kedatangan orang tersebut saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga melarikan diri dengan cara berlari ke arah utara masuk ke Jl. Batanghari Kota Madiun selanjutnya dikejar oleh anggota polri, selanjutnya dengan disaksikan oleh saks Nila Indarwati warga sekitar saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga dilakukan penggeledahan, dan di lakukan pengambilan narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga pegang dengan tangan kiri Terdakwa yang terjatuh pada saat saya ditangkap oleh petugas Polri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan benda – benda sbb : 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GCE948834, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SMT757884, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol. AE3485 CJ warna merah kombinasi putih, berserta STNK An. YONI HARIANTO, alamat Jl. MJ. Sungkono No. 3B RT 13, RW 11 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun, NOKA : MH1JM2121JK256099, NOSIN : JM21E2233303, sedangkan barang bukti Narkotika ditemukan di saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga (dipergunakan dalalm perkara lain);
- Bahwa yang pertama kali mepunyai ide untuk membeli narkotika jenis sabu adalah saksi Purna Yoga Agriyanto alias Yoga;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diatas diperoleh dengan jalan membeli sedangkan yang berperan sebagai pembeli adalah Terdakwa sendiri 1 (satu) pocket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali, yang sebelumnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 2 januari 2022 saat itu Terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000, saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga iuran sebesar Rp 100.000,- dan dikonsumsi berdua di Ds. Bukur Kab. Madiun;

- Bahwa Terdakwa dipolres madiun kota dilakukan pengambilan urine oleh sie dokes polres madiun kota dengan hasil negative/ pada urine mengandung zat metafetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika, dan Terdakwa mengetahui kalau menguasai Narkotika dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, SSi, Apt, Msi Ajun Komisaris besar polisi Nrp.74090815, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Komisaris polisi Nrp. 81051450, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si Inspektur Polisi Satu Nrp. 9202045N0, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor: 00168/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa tidak didasarkan atas adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk memiliki Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah pihak atau seseorang yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memiliki Narkotika Golongan I, sehingga pemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Telah Terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya menyatakan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana itu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah sebagai orang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa kriteria unsur penyertaan adalah adanya pelaku lebih dari satu orang yang mempunyai kerjasama yang begitu erat dan lengkap, sehingga apabila salah satu pelaku saja tidak ada/terlibat, maka tidak pidana tidak akan terjadi, dalam perkara ini unsur penyertaan dimaksudkan pada perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga patungan dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut kekurangannya akan ditambah oleh orang yang bernama Hendra (DPO) untuk dibelikan Narkotika kepada seseorang yang bernama Marsoyo alias Kepek (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian setelah Narkotika jenis sabu didapat oleh Terdakwa, narkotika tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga dan Marsoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terungkap peran masing-masing pelaku, yaitu Terdakwa dan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga bersama dengan Hendra (DPO) sebagai orang yang menyediakan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan Marsoyo alias Kepek selaku orang yang yang menerima pembayaran dan menyiapkan narkotikanya. Selanjutnya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti Narkotika tersebut sudah dimiliki/dalam penguasaan bersama antara Terdakwa dengan saksi Purna Yoga Agriyanto alias Yoga. Dengan demikian baik Terdakwa, saksi Purna Yoga Agriyanto alias Yoga, Hendra (DPO) dan Marsoyo alias Kepek mempunyai peran masing-masing dan dalam perkara ini Terdakwa mempunyai kapasitas sebagai pelaku (pleger) yang secara bersama-sama dengan saksi Purna Yoga Agriyanto Alias Yoga memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan akan perbuatannya;

------- Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata bersifat pembalasan/balas dendam (*vindikatif*), melainkan bersifat mendidik (*edukatif*) agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GCE948834, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SMT757884, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol. AE3485 CJ warna merah kombinasi putih, berserta STNK An. YONI HARIANTO, alamat Jl. MJ. Sungkono No. 3B RT 13, RW 11 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun, NOKA : MH1JM2121JK256099, NOSIN : JM21E2233303, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa uang merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, sehingga harus drampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa sepeda motor, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan sarana yang umum dipergunakan dalam transpotasi sehari-hari dan eksistensinya tidaklah dilarang oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti sepeda motor tersebut harusah dikembalikan darimana barang itu disita;

------- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP;

------- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rangga Dwi Brasis Pratanto Bin Edi Riyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1(satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GCE948834;
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SMT757884;

     Dirampas untuk negara;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol. AE3485 CJ warna merah kombinasi putih, berserta STNK An. YONI HARIANTO, alamat Jl. MJ. Sungkono No. 3B RT 13, RW 11 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun, NOKA : MH1JM2121JK256099, NOSIN : JM21E2233303

     Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami : Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Endratno Rajamai, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Endratno Rajamai, S.H., M.H., dan Rcahmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Isdes Pegriwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh Syarief Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Endratno Rajamai, S.H., M.H.,	**Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,**
Rachmat Kaplale, S.H.,	
	Panitera Pengganti,
	Isdes Pegriwati, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)